

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5064057-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ÚLTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5064057-30.2024.4.02.5101

510015439488 .V3

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5064057-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por militar temporário em face da União Federal, pleiteando adicional natalino proporcional ao posto de aspirante a oficial alcançado quando licenciado.

O juízo julgou procedente o pedido:

*"(...) ação proposta por **Leandro Pereira da Silva Junior** em face da **União**, objetivando o pagamento do Adicional Natalino, tendo como base de cálculo o soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os proventos já recebidos da referida rubrica quando aluno.*

Breve relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Das preliminares

Não há falar-se em incompetência do juízo, porque a demanda não envolve a anulação de ato administrativo.

O termo de renúncia ao que superar o limite de alçada encontra-se no Anexo 3 da inicial.

A União é parte legítima no feito, porque a ela compete o pagamento da verba ora pleiteada.

Afasto a impugnação ao valor da causa, eis que fora regularmente fixado de acordo com a planilha de cálculo que acompanha a inicial. Ademais, a ré sequer indica o montante que entende ser o correto.

Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, de forma que, inexistindo evidências da possibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento, prevalece a referida presunção.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que é desnecessária a exigência do prévio requerimento administrativo, sob pena de afronta ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna.

Outrossim, o teor do Ofício do Evento 8 demonstra que a Administração é contrária ao pedido do autor.

Por fim, a petição inicial apresenta pedido e causa de pedir, não sendo caso de inépcia.

Da prescrição

Não ocorreu a prescrição quinquenal, tendo em vista que o autor pretende o pagamento de diferenças do Adicional Natalino, que foi pago em **novembro de 2019** (Evento 1 - Anexo 8), e esta ação foi ajuizada em **agosto de 2024**.

Do mérito

O autor alega que completou o serviço militar obrigatório no ano de 2019, fazendo parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ) como aluno. Após concluir o curso, foi licenciado como Aspirante a Oficial.

Afirma que recebeu remuneração enquanto aluno do CPOR/RJ e como Aspirante a Oficial, no mês de seu licenciamento, referente a um dia.

Sustenta que apesar de ter permanecido um curto lapso temporal no último posto é devido o pagamento do adicional natalino com base na nova patente.

O Decreto nº 4.307/2002, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.2515-10/2001, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, trata, nos seus arts. 81 e 82, do Adicional Natalino:

“Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

§ 3º Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar a que se referem os art. 2º e art. 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, não serão considerados para fins do cálculo do adicional natalino. (Incluído pelo Decreto nº 11.020, de 2022) Vigência

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas:

I - a primeira parcela em junho, em valor correspondente à metade da remuneração, proventos ou pensão percebidos no mês anterior; e

II - a segunda parcela até o dia vinte de dezembro de cada ano, descontado o adiantamento da primeira parcela.

Parágrafo único. Para o militar da ativa, ao ensejo das férias, desde que o requeira, será paga a primeira parcela do adicional natalino, correspondente à metade da remuneração percebida no mês anterior às férias.” (negritei)

De acordo com o documento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (Evento 8 - Anexo 2), “o autor prestou serviço militar obrigatório, como aluno matriculado neste Órgão de Formação da Reserva, no período de 15 FEV 2019(data da matrícula) a 30 NOV 2019 (data da promoção, desligamento e exclusão deste Estabelecimento de Ensino).”

Esclarece ainda que “esses militares, que estão prestando o Serviço Militar Obrigatório, realizam o Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR), com início em meados de fevereiro, e término em meados de novembro. Ingressam na graduação de Aluno e, ao concluir com aproveitamento o CFOR, são declarados Aspirantes a Oficial e licenciados das fileiras do Exército na mesma data.”

Nesse contexto, o autor tem direito ao adicional natalino de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento, nos termos do art. 81, §1º, do Decreto nº 4.307/2002.

Conforme acima exposto, o demandante foi promovido a Aspirante a Oficial e desligado no dia 30 de novembro de 2019.

Assim, a remuneração do mês de desligamento é a de Aspirante a Oficial.

Outrossim, analisando os dispositivos acima transcritos, não restou estabelecido um número mínimo de dias do militar no posto em que houve o desligamento como requisito do adicional, razão pela que entendo que mesmo tendo o autor permanecido apenas um dia como Aspirante a Oficial, faz jus ao Adicional em questão com base na remuneração do citado posto.

Sendo assim, é devido o pagamento do Adicional Natalino de forma proporcional com base na remuneração do posto de Aspirante a Oficial ao autor.

Impõe-se, por conseguinte, o acolhimento do pedido inicial.

III - DISPOSITIVO

*Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para **condenar** a União a **pagar** o Adicional Natalino, de forma proporcional, calculado com base na remuneração do mês do desligamento, ou seja, com base no soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os proventos já recebidos da referida rubrica quando aluno, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir da citação, com base nas taxas e índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal.*

(...)"

O recurso é da União e afirma que o militar não faz jus ao adicional natalino conforme nova remuneração, pois teria sido declarado aspirante a oficial após o seu desligamento das Forças Armadas, não tendo cumprido expediente na condição de aspirante a oficial um dia sequer.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

A promoção ao posto de aspirante a oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

“A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.” (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Portanto é sempre devida a indenização por verbas não recebidas, tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO) - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a

reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793- 77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Portanto o mesmo racicínio deve se dar quanto à gratificação natalina não paga corretamente, pelo que entendo correta a sentença prolatada.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.